

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se a verificar se a sentença recorrida incorreu em julgamento citra petita ao fixar a condenação em valor inferior ao efetivamente postulado na inicial da ação monitória, limitando o montante devido a R\$ 127.356,44, quando a parte autora/apelante sustenta que o débito devidamente comprovado nos autos corresponde ao valor de R\$ 180.784,30, decorrente da soma das obrigações assumidas pela parte demandada em contratos de crédito firmados com a instituição financeira.

Conforme se extrai dos autos, a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU ajuizou ação monitória em face de ESCRITÓRIO DE SEIXO BETEL LTDA, com fundamento no art. 700 do Código de Processo Civil, objetivando a cobrança de crédito decorrente da utilização de cartão de crédito empresarial e da contratação de operação financeira denominada Crédito Fácil, ambas inadimplidas pela parte demandada.

Segundo a narrativa inicial, a dívida foi demonstrada por meio de contratos, extratos bancários e planilha detalhada de evolução do débito, documentos que constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória.

A autora especifica na petição inicial que o crédito perseguido é composto pelos seguintes débitos:

- **Contrato nº 000000021800487 – Cartão de Crédito, liberado em 22/02/2024, cujo débito atualizado até 03/02/2025 corresponde ao valor de R\$ 52.835,47;**
- **Contrato nº C43330344-9 – Crédito Fácil, liberado em 07/06/2024, cujo débito atualizado até 03/02/2025 corresponde ao valor de R\$ 127.948,83.**

A soma dessas obrigações perfaz a dívida total de R\$ 180.784,30 (cento e oitenta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), valor indicado como montante atualizado do débito à data base apresentada na inicial.

O juízo de origem, ao apreciar a demanda, julgou procedente a ação monitória, rejeitando os embargos opostos pela parte ré e convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, todavia **fixou a condenação no valor de R\$ 127.356,44**, quantia inferior à efetivamente postulada na petição inicial.

Tal circunstância evidência inequívoca **incongruência entre o pedido formulado pela parte autora e o conteúdo da sentença proferida**, configurando hipótese típica de **julgamento citra petita**, na medida em que o magistrado deixou de apreciar integralmente a pretensão deduzida em juízo.

O Código de Processo Civil consagra, como princípio estruturante da atividade jurisdicional, o

dever de congruência entre o pedido e a decisão judicial, estabelecendo no art. 492 que:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Embora o dispositivo mencione expressamente a vedação ao julgamento **ultra petita** ou **extra petita**, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que também constitui vício decisório a hipótese de **julgamento citra petita**, quando o julgador deixa de apreciar parcela da pretensão deduzida.

Nesse sentido, leciona Fredie Didier Jr.:

“Há julgamento citra petita quando o órgão jurisdicional deixa de apreciar parcela do pedido formulado pela parte, hipótese que caracteriza decisão incompleta e que deve ser corrigida pelo tribunal em grau recursal.”

(DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 19ª ed. Salvador: JusPodivm, 2022, p. 393).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SFH. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM COBERTURA PELO FCVS. JULGAMENTO CITRA PETITA . RECONHECIMENTO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Incorre em julgamento citra petita o acórdão que deixa de examinar pleitos formulados na petição inicial e repetidos no recurso adesivo . 2. Reconhecido o julgamento citra petita, devem os autos ser devolvidos à origem para que o Tribunal a quo se manifeste sobre o pedido contido na exordial. 3. Recurso especial provido em parte .(STJ - REsp: 896523 RN 2006/0222365-1, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 13/03/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 22/03/2007 p. 331)

No caso concreto, observa-se que a instituição financeira apresentou planilha detalhada do débito, acompanhada de documentação contratual e extratos demonstrativos da evolução da dívida, elementos aptos a comprovar o montante indicado na inicial.

Não se verifica, na sentença recorrida, fundamentação específica que justifique a redução do valor da condenação para R\$ 127.356,44, tampouco qualquer demonstração de erro nos cálculos apresentados pela parte autora.

Assim, constatada a omissão parcial do decisum quanto ao valor integral do crédito perseguido, impõe-se o reconhecimento da incongruência da sentença, com a consequente **adequação do valor da condenação ao montante efetivamente comprovado nos autos**.

Cumpre ressaltar que o art. 1.013, §3º, III, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o tribunal a **julgar desde logo o mérito quando constatar omissão no julgamento do pedido**, evitando-se a remessa dos autos ao juízo de origem e prestigiando-se os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

Dessa forma, considerando que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o exame da matéria, mostra-se possível a imediata correção da sentença para que a condenação reflita o valor efetivamente demonstrado na inicial.

Assim, deve ser reconhecido como devido pela parte demandada o montante de **R\$ 180.784,30 (cento e oitenta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)**, valor correspondente à soma das obrigações decorrentes das operações financeiras inadimplidas, acrescido de correção monetária e juros moratórios na forma estabelecida na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, **CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO** para reformar parcialmente a sentença recorrida e **fixar o valor da condenação em R\$ 180.784,30 (cento e oitenta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)**, mantendo-se, no mais, os demais termos do decism.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora